第六章

环境管理政策和制度

中国农业大学
China Agricultural University

前言/PREFACE







- **生态环境问题 —— 复杂性、多样性和矛盾冲突性**
- **生态环境 - 经济 - 社会：孰轻孰重**

(生态环境-经济、区域、社会群体等)



前言/PREFACE

- 国际压力与变局 - 气候变化承诺 - 负责任大国 - 气候外交
- 民众关注 - 政治承诺 - 行为改进





生态环境管理的概念

中国農業大學
China Agricultural University



生态环境管理的概念

中国农业大学 China Agricultural University

“运用技术、经济、法律、行政、教育等手段，对人类损害生态环境质量的活动施加影响，协调发展与生态环境的关系，达到既要发展经济满足人类的基本需要，又要不超过生态环境的容许极限。”

生态环境管理是人类有意识的自我约束

生态生态环境管理的特点

中国农业大学 China Agricultural University

01 生态环境管理的核心是**对人的管理**，而非污染源。

02 生态环境管理是**国家管理**的重要组成部分，不仅是技术问题，更是社会经济问题。

03 生态环境管理是针对**次生环境问题**而言的管理活动。

01 生态环境管理的内容

生态环境管理的目的

解决生态环境问题，协调社会经济发展与保护生态环境的关系。

生态环境管理的对象



生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

政 府

制定生态环境发展战略、
设置生态环境保护机构、
制定生态环境管理法律法规、
提供公共生态环境信息和服务
……

全球性生态环境问题管理方面：
对以国家为基本单位的国际社会作用于地球环境的行为进行管理

政府——主导性力量

生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

企 业

自身的环境管理
制订自身的生态环境目标、规划
开展清洁生产审计和循环经济
通过和执行ISO14000

对政府和公众的环境影响：
设计和生产出绿色产品
开发绿色环保的先进技术
和经营方式

企业环境管理既与政府、公众的环境管理行为互动，又发挥着重要和实质性的推动作用。

生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

公 众

主要以散布在社会各行各业各种岗位上的公众个体、以及以某个具体目标组织起来的社会群体的行为来体现

更多的情况下，公众通过自愿组建各种社会团体和非政府组织来参与生态环境管理工作。如非政府组织、非营利性机构。

公众将在人类社会生活的各个领域和方面发挥着最终的决定作用

生态环境管理的基本任务

- 调整人类社会的行为
  - 政府行为、市场行为、公众行为
- 转变人类社会的基本观念
  - 包括消费观、伦理道德观、价值观、科技观、发展观



生态环境管理的内容

中国農業大學 China Agricultural University

环境行为的转变：

	不良行为	理想行为
行为政府	• 环境保护投入不足 • 轻视环境公共责任 • 轻视环境与可持续发展的战略地位	✓ 充足的环境预算 ✓ 重视政府的环境公共责任 ✓ 制定环境保护和可持续发展战略
行为企业	• 排污、污染环境 • 资源高消耗 • 只关注经济利益、漠视环境和社会责任	✓ 清洁生产和零排放 ✓ 通过ISO14000认证 ✓ 循环经济 ✓ 关注企业环境形象、责任和道德
行为公众	• 随意丢弃生活垃圾 • 浪费水电煤气 • 漠视环境	✓ 生活垃圾分类收集 ✓ 节约能源、资源 ✓ 积极参与环境保护

生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

生态环境观念的转变：

	传统观念	理想观念
发展观	单纯追求经济增长，追求GDP	绿色GDP
伦理道德观	人与人之间的伦理和道德	人与自然之间的伦理和道德
价值观	生态环境无价	环境有价、生态有价
科学观	分析的科学	综合的整体的科学
消费观	恶性消费	节约型、环保型消费

生态环境文化的建设

生态环境管理的任务之一就是要指导和培育这样一种文化，以取代工业文明时代形成的以人类为中心、以人的需求为中心、以自然生态环境为征服对象的文化，是生态环境管理的一项长期的根本的任务。

玛雅文明的覆灭



中华文明发源地
黄河流域

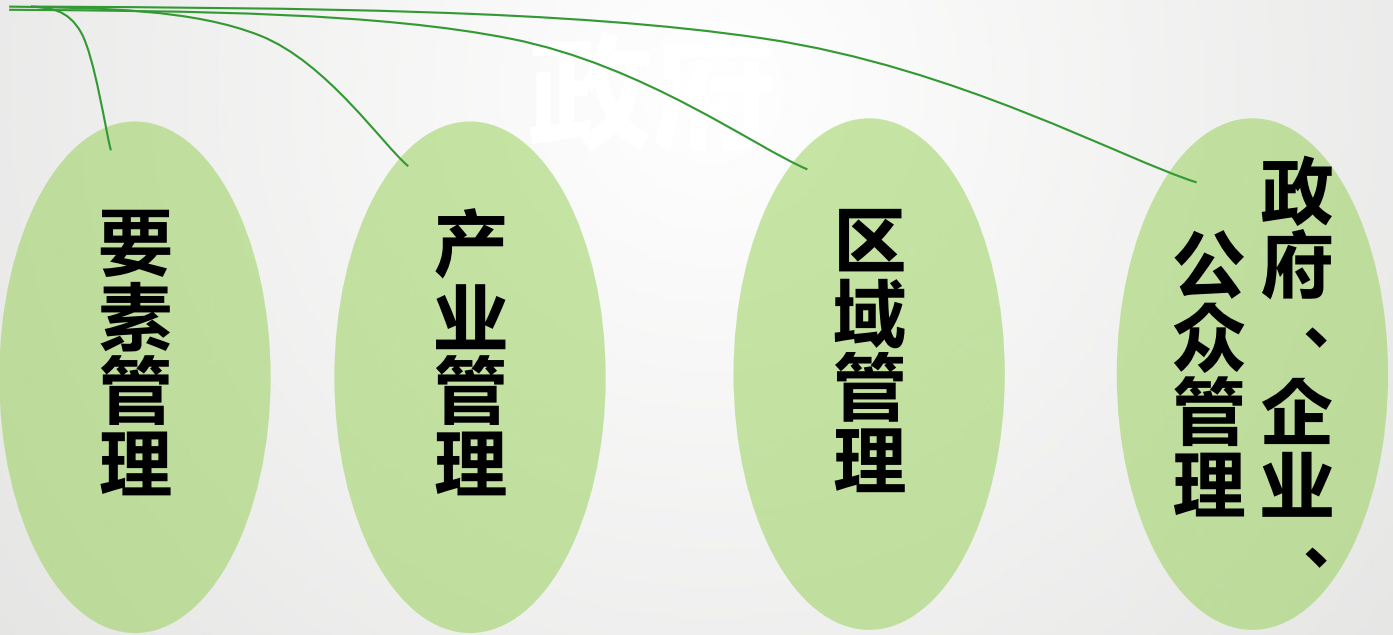


生态环境管理的内容

中国農業大學 China Agricultural University

分类 —— 按生态环境管理领域划分

是指生态环境管理行动要落实到的地方，是指在自然生态环境中的什么地方、人类活动中的什么方面。



生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

按环境物质流划分

自然资源生态环境管理
- 水资源
- 土地资源
- 海洋资源
- 森林资源
- 草原资源
- 生物多样性

产业生态环境管理
- 工业
- 农业
- 服务业
- 第四产业
- ……

废弃物环境管理
- 大气
- 水体
- 固废
- 噪声
- 辐射
- ……

物质流方向

物质流方向

区域生态环境管理

- 城市
- 农村
- 小城镇
- 流域
- 自然保护区
- 社区
- 地区
- 国家
- 全球

生态环境管理的内容

中国农业大学 China Agricultural University

生态环境管理的手段

法律	行政	经济	技术	教育
立法 执法	权威性 强制性 规范性	排污收费制度 减免税制度 补贴政策、贷款优惠政策 罚款	生态环境监测 生态环境预测评价 生态环境保护技术	宣传 专业教育 基础生态环境教育 公众生态环境教育 成人生态环境教育

生态环境管理的内容



生态环境问题是全球性的，跨越国界，影响深远

加强国际环境合作



签订环境保护公约

生态环境管理的内容

中国農業大學 China Agricultural University

提问：你知道哪些国际生态环境保护合作或协议？

1990年联合国气候变化框架公约

1992年联合国环境与发展大会

2009年中国-东盟环境保护合作战略

2017年一带一路国际合作高峰论坛

区域性环境保护条约



1985保护臭氧层维也纳公约

1992年联合国生物多样性公约

1997年京都议定书

2001年关于持久性有机物的斯德哥尔摩公约

2023年可持续发展议程

双边环境保护公约

生态环境管理的内容

中国農業大學
China Agricultural University

提问：你知道哪些国际生态环境保护合作或协议？



02

中国生态环境管理法律法规体系

中国环境管理法律法规体系

1. 宪法关于环境保护的条文
2. 环境保护基本法 （“环境宪法”）
3. 环境保护单行法 （具体化，全国人大审议通过）
4. 环境保护行政法规
5. 环境保护部门规章
6. 环境保护地方性法规及规章
7. 环境标准
8. 环境保护国际公约

中国生态环境管理法律法规体系

宪法关于生态环境与资源保护的规定



- **宪法第二十六条规定**，“国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。”
  - 国家对环境保护的总政策，环境保护是国家的一项基本职能。
- **第九条规定**，“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有；由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。 国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。”
- **第十条规定**，“城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。”
- **第二十二条规定**，“国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产。”

环境与资源保护基本法



- 1979年《中华人民共和国环境保护法》（试行）
- 1989年12月《中华人民共和国环境保护法》颁布
- 2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，共七章节七十条。
  - 明确了生态文明建设和可持续发展理念
  - 明确了保护环境的基本国策和基本原则
  - 完善了环境管理基本制度
  - 强化了政府的环境保护责任

环境与资源保护单行法规

针对特定的保护对象（例如，某种环境要素或特定的环境社会关系）而进行专门调整的立法，**由人大常委会制定。**

资源类

《中华人民共和国森林法》
《中华人民共和国草原法》
《中华人民共和国渔业法》
《中华人民共和国矿产资源法》
《中华人民共和国水法》
《中华人民共和国水土保持法》
《中华人民共和国野生动物保护法》

环境与资源保护单行法规

- 2026年对生态环境法规体系进行调整，8月15日开始实施

- 中华人民共和国生态环境法典≈《环境保护法》+《环境影响评价法》+《海洋环境保护法》+《大气污染防治法》、《水污染防治法》+《土壤污染防治法》+《固体废物污染环境防治法》+《噪声污染防治法》《放射性污染防治法》+《清洁生产促进法》

污染防治类

《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国海洋环境保护法》
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
《中华人民共和国放射性污染防治法》

中国生态环境管理法律法规体系

中国農業大學 China Agricultural University

– 生态环境行政法规

- **由国务院制定并公布**、或**经国务院批准**而由有关主管部门公布的有关环境保护的规范性文件。**一是**为执行环境保护基本法和单行法而指定的**实施细则或条例**；**二是**对环境保护工作中出现的新领域但尚未制定相应法律的某些重要领域制定的**规范性文件**。
- 《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境标准管理办法》、《中华人民共和国征收排污费暂行办法》……

– 生态环境保护部门规章

- 由**环境保护行政主管或有关部门**发布的**环境保护规范性文件**，是以有关环境法律和行政法规为依据而指定的。可单独发布或几个有关部门联合发布。
- 《排放污染物申报登记管理规定》、《环境影响评价公众参与办法》、《清洁生产审核办法》、《放射环境管理办法》等……

生态环境标准 — 分为“五类三级”

五种类型

- 环境质量标准
- 污染物排放标准

强制性标准

- 生态环境基础标准
- 生态环境监测方法标准
- 生态环境标准样品标准



“三级”是指国家、地方、行业。



标准体系中的几点注意：

- 地方标准只有**生态环境质量**标准和**污染物排放**标准两类
- **地方标准的制定应严格于国家标准**，从执行上来说地方标准优先于国家标准执行
- 污染物排放标准分为**跨行业综合性排放标准和行业性排放标准**，两者不交叉执行，有行业性标准的执行行业性标准，没有的执行综合排放标准
- **标准分为强制性标准和推荐性标准**，凡是被强制性标准引用的非强制性标准，也必须强制执行

03 中国生态环境管理基本制度

中国生态环境保护和管理体制

由全国人民代表大会立法监督 → 各级政府负责实施 → 生态环境保护行政主管部门统一监督管理 → 各有关部门依照法律规定实施监督管理

中国生态环境管理机构的设置与职能

- 全国人大环境与资源保护委员会
- 中华人民共和国生态环境部
- 国务院其他与环境保护相关的部门机构
- 中国环境与发展国际合作委员会
- 地方环境管理机构

中国环境管理基本制度

中国農業大學
China Agricultural University

环境与资源保护委员会

全国人民代表大会的专门委员会之一

- 负责组织起草和审议环境与资源保护方面的法律草案并提出报告；
- 监督环境与资源保护方面法律的执行；
- 提出同环境与资源保护问题有关的议案；
- 开展与各国议会之间在环境与资源保护领域的交往。

中国生态环境管理基本制度

中国農業大學
China Agricultural University

生态环境部 是国务院环境保护行政主管部门，对全国环境保护工作实施统一监督管理。

中国最早的“三废治理办公室”



作为国务院正部级组成部门的环境保护部

显示了中国政府对环境保护工作的不断重视和职能强化。

中国生态环境管理机构改革发展轨迹史



时间	机构设置	角色和定位
1971年前	没有专门的环保机构；由各部、委协调环境保护问题	由于认识问题，当时并没有认识到环境保护的意义
1971年5月	国家计委成立“三废”利用领导小组，这是中央政府成立的第一个环保机构	我国的环境保护开始纳入管理体系
1974年10月	国务院环境保护领导小组成立，下设办公室	主要职责是：负责制定环境保护的方针、政策和规定，审定全国环境保护规划，组织协调和督促检查各地区、各部门的环境保护工作。

中国生态环境管理基本制度

中国农业大学 China Agricultural University

时间	机构设置	角色和定位
1982年5月	城乡建设环境保护部	实践中，与各部门和地方的工作协调十分开困难。
1984年12月	城乡建设环境保护部下属的环境保护局改称为国家环境保护局	主要任务是负责全国环境保护的规划、协调、监督和指导工作。
1988年7月	成立独立的国家环境保护局（副部级，直属机构）	明确为国务院综合管理环境保护的职能部门，是一次质变的调整。
1998年6月	撤销国务院环境保护委员会，国家环境保护局升格为国家环境保护总局（正部级，直属机构）	历史性的转变。其职能定位为：执法监督，职能领域包括污染防治、生态保护、核安全监管。
2008年7月	国家环境保护总局升格为环境保护部（正部级，组成部门）	再一次的升格，参与国家的宏观决策成为核心职能。
2018年3月	组建生态环境部	职能变为生态保护与环境保护并重，全面匹配我国建设生态文明的需要

中国生态环境管理基本制度

中国農業大學 China Agricultural University

中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

中央纪委国家监委驻生态环境部纪检监察组 | 机关司局 | 派出机构 | 直属单位 | 社会团体

派出机构

- 华北督察局
- 华东督察局
- 华南督察局
- 西北督察局
- 西南督察局
- 东北督察局
- 华北核与辐射安全监督站
- 华东核与辐射安全监督站
- 华南核与辐射安全监督站
- 西南核与辐射安全监督站
- 东北核与辐射安全监督站
- 西北核与辐射安全监督站
- 长江流域生态环境监督管理局
- 黄河流域生态环境监督管理局
- 淮河流域生态环境监督管理局
- 海河流域北海海域生态环境监督管理局
- 珠江流域南海海域生态环境监督管理局
- 松辽流域生态环境监督管理局
- 太湖流域东海海域生态环境监督管理局







国务院其他与生态环境保护相关的部门机构

国务院所属的综合部门、资源管理部门和工业部门中也设立环境保护机构，负责相应的环境与资源保护工作。

- 国家发展和改革委员会（资源节约和环境保护司）
- 自然资源部（国土空间生态修复司、耕地保护监督司、海域海岛管理司）
- 科学技术部（社会发展科技司资源与环境处）
- 水利部（水资源管理司、河湖管理司、水土保持司）
- 国家林业和草原局（生态保护修复司、森林资源管理司、草原管理司、湿地管理司、荒漠化防治司、野生动植物保护司、自然保护地管理司）
- 农业农村部（生物入侵、农业面源污染防控）
- 交通运输部（综合规划司）等。



中国环境与发展国际合作委员会

1992年由中国政府批准成立，是一个由中外环发领域高层人士与专家组成的、非营利的国际性高级咨询机构，主要任务是交流、传播国际环发领域内的成功经验，对中国环发领域内的重大问题进行研究，向中国政府领导层与各级决策者提供前瞻性、战略性、预警性的政策建议，支持促进中国实施可持续发展战略，建设资源节约型、环境友好型社会。





中国环境与发展国际合作委员会

1992年中国政府批准成立的中国环境与发展国际合作委员会（简称国合会），是一个高级国际咨询机构，主席由国务院的领导担任。

主要职责

针对中国环发领域重大而紧迫的关键问题提出政策建议并进行政策示范和项目示范。

委员包括

国务院各有关部委的部长或副部长、国内外环发领域的知名专家、教授以及其他国家的部长和国际组织的领导

中国生态环境管理基本制度

国合会以课题组的形式进行研究和提供咨询

- 国合会每年召开一次年会，中外委员、核心专家以及课题组组长届时参会。
  - 每次年会设立一个主题，邀请2 - 3名国内外著名人士作主旨发言，并进行一般性辩论。
  - 邀请中国有关部门和省、自治区、直辖市的代表作特邀发言，介绍中国实施可持续发展战略的情况。
  - 邀请国合会各捐款国的代表和有感兴趣的使馆、国际机构的代表作为观察员参加年会。





地方环境管理机构

1. 在地方层次上，一些省、市人民代表大会也相应设立了生态环境与资源保护机构。
2. 省、市、县人民政府也相继设立了生态环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。
3. 各级地方政府的综合部门、资源管理部门和工业部门也设立了环境保护机构，负责相应地方的生态环境与资源保护工作。

中国生态环境管理基本制度

中国農業大學 China Agricultural University

地方生态环境管理机构

环保支队
环保总站

1

- 分为省级、市级和区县级。
- 承担制定、执行和监督环境政策环境保护的相关工作。
- 环保所和环保站是这一体系中最基础的单位；在各自的辖区内监督企业和个人的环境保护行为,开展环境监测和执法监察。

环保中心
环境监测中心

2

在环境监测、数据管理、信息发布以及环境技术研究等方面扮演着关键角色。负责全国环境监测工作的规划与实施，以及监测设施的建设与维护。

环保实验室

3

我国环境检测体系的重要组成部分，主要负责环境监测和分析检测工作，并提供相应的技术支持。

中国生态环境保护基本政策

“预防为主，防治结合”

“谁污染谁治理”

“强化生态环境管理”

中国生态环境管理基本制度

中国農業大學
China Agricultural University

为落实生态环境保护基本国策、基本方针、基本政策，中国制订了一系列操作层次上的环境政策。

老三项制度

- 环境影响评价制度
- “三同时”制度
- 排污收费制度

新五项制度

- 排污许可证制度
- 污染集中控制制度
- 生态环境保护目标责任制
- 城市环境综合整治定量考核制度
- 污染限期治理制度

老三项制度

中国现行的环境影响评价制度
《中华人民共和国环境影响评价法》

- 内容
  - 规划的环境影响评价
  - 建设项目的环境影响评价



- 特点
  - 评价范围：从单纯的建设项目扩展到各类发展规划
  - 公众参与
  - 跟踪评价和后评价制度

老三项制度

“三同时”制度

- 含义：
  - “三同时”是指建设项目（包括新建、改建、扩建和技改项目）需要**配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产**使用。

- 内容：
  - 建设项目的初步设计
  - 建设项目主体工程完工后的试生产期间
  - 环境保护设施竣工验收

中国特色

老三项制度　排污收费制度

发展历程

- **提出及试行阶段**（1978年12月至1982年1月）
- **建立与实施阶段**（1982年2月至1984年5月）
- **改革和发展阶段**（1987年8月至2001年12月）
- **完善阶段**（2002年1月——现在）
  - 1982年2月，《征收排污费暂行办法》
  - 2002年1月，《排污费征收使用管理条例》
  - 2003年2月，《排污费征收标准管理办法》
  - 2017年12月，《中华人民共和国环境保护税法实施条例》与《中华人民共和国环境保护税法》同步施行，办法废止。



排污收费制度

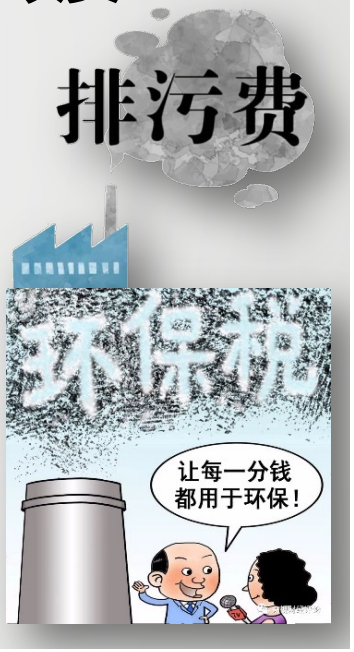


- **排污收费对象**:直接向环境排放污染物的单位和个体工商户
- **排污收费的范围**
  - 向大气排放污染物的，征收排污费。对机动车、飞机、船舶等流动污染源暂时不征收废气排污费；
  - 向水体排放污染物的，征收排污费。若超标排放污染物，加倍征收排污费；
  - 若没有符合环境保护标准的工业固体废物贮存或处置设施、场所，征收固体废物排污费；若以填埋方式处置危险废物不符合国家有关规定的，征收危险废物排污费；
  - 噪声污染超过国家环境噪声标准的，征收超标排污费。对机动车、飞机、船舶等流动污染源暂不征收噪声超标排污费。
- **排污收费标准**
  - 一是污染物排放标准。
  - 二是排污费的征收标准。



排污费管理

- 排污费的征收、使用严格实行“**收支两条线**”。
- 征收的排污费上缴财政，纳入财政预算，列入环境保护专项资金，主要用于下列项目的拨款补助或贷款贴息：
  - 1）重点污染源防治
  - 2）区域性污染防治
  - 3）污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用
  - 4）国务院规定的其他污染防治项目





讨论：实施碳排放权交易政策对控制污染物排放的利弊？政府在其中应起到什么作用？

背景：碳排放权交易市场的建立是以地区和企业碳排放的统计、检测和核算体系为基础。2011年10月，国家发改委印发《开展碳排放权交易试点工作的通知》，批准北京、上海、天津、重庆、湖北、广东和深圳等七省市开展碳交易试点工作。2012年9月11日，广州碳排放权交易所正式揭牌，当日中国首例碳排放权配额交易在广州碳排放交易所完成。

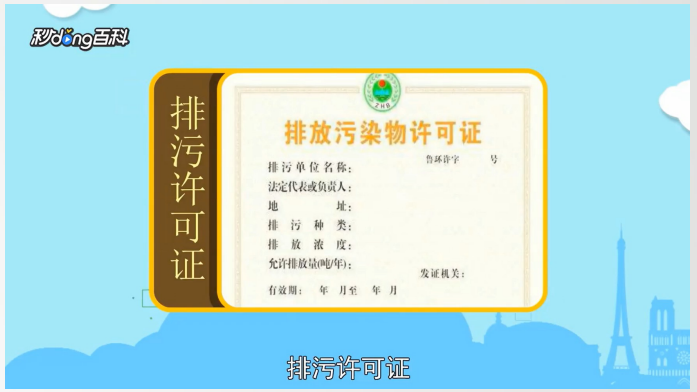
新五项制度　排污许可证制度

- **含义**
  - **任何单位**欲向环境中排放污染物，应向有关机关（一般是环境保护行政主管部门）申报所排放污染物的种类、性质、数量、排放地点和排放方式等，经审查同意，**发给许可证后方可排放。**
- **发展**
  - 中国从二十世纪八十年代中期开始试行水污染排放许可证制度，并在1988年3月国家环保局颁布了《水污染物排放许可证管理暂行办法》。
  - 1990年后，17个城市试行大气污染物排污许可证制度。
  - 2004年7月《排污许可证条例（征求意见稿）》
  - 2019年修正《排污许可管理办法(试行》



排污许可证实施的具体步骤

- 排污单位申报登记
  1）排污单位的基本情况
  2）生产工艺、产品和材料消耗情况
  3）污染排放状况
  4）污染处理设施建设、运行情况
  5）排污单位的地理位置和平面示意图
- 排污指标的规划分配
  – 确定发放排污许可证的范围
  – 确定总量控制目标值
  – 分配排污总量负荷





新五项制度　　排污许可证制度

- **许可证的申请、审批和颁发**
  - 排污许可证的内容包括五个方面：**排污量、排放方式、排放去向、排污口位置和排污时间。**
  - 《排放许可证》、《临时排放许可证》





- **执行情况的监督检查**
  - 主要管理措施包括排污单位执行情况上报制度、环保部门抽查监督制度等

新五项制度　污染集中控制制度

指在一个特定的范围内，为保护生态环境所建立的集中治理设施和采用的管理措施；所谓污染集中控制，主要以改善流域、区域等控制单元的环境质量为目的，依据污染防治规划，按照废水、废气、固体废物等的性质、种类和所处的地理位置，以集中治理为主，用尽可能小的投入获取尽可能大的环境、经济、社会效益。

优点

- 有利于集中人力、物力、财力解决重点污染问题。
- 有利于利用新技术，提高污染治理效果。
- 有利于提高资源利用率，加速有害废物资源化。
- 有利于减少防治污染的总投入。
- 有利于改善和提高环境质量。



中国生态环境管理基本制度

中国農業大學
China Agricultural University

污染集中控制方式

- **废水污染的集中控制**
  - 以大企业为骨干，实行企业联合集中处理。
  - 同等类型工厂联合对废水进行集中控制。
  - 对含特殊污染物的废水实行集中控制。
  - 工厂对废水进行预处理后送到城市综合污水处理厂进行进一步处理。
- **废气污染的集中控制**
  - 调整产业结构和城市布局，特别是改善能源利用方式。
  - 改变居民能源结构。
  - 回收企业放空的可燃性气体，集中起来供居民使用。
  - 实行集中供热取代分散供热。
  - 改变供暖制度，将间歇供暖改为连续供暖。
  - 加速“烟尘控制区”建设，扩大绿化覆盖率等等。
- **有害固体废物集中控制**
  - 提高综合利用率
  - 建设固体废物集中处理设施



新五项制度　生态环境保护目标责任制



是通过签订责任书的形式，具体落实地方各级人民政府和有污染的单位对环境质量负责的行政治理制度。

- 这一制度明确了一个区域、一个部门及至一个单位生态环境保护的主要责任者和责任范围，运用目标化、定量化、制度化的管理方法，把贯彻执行环境保护这一基本国策作为各级领导的行为规范，理顺了各级政府和各个部门在环境保护方面的关系，从而使改善环境质量的任务能够得到层层落实。
- 这是中国环境环保体制的一项重大改革。

生态环境保护目标责任制的特点

- 有明确的时间和空间界限，一般以一届政府的任期为时间界限，以行政单位所辖地域为空间界限。
- 有明确的生态环境质量目标、定量要求和可分解的环境质量指标。
- 有明确的年度工作指标。
- 有配套的措施、支持保证系统和考核奖惩办法
- 有定量化的监测和控制手段



新五项制度 城市环境综合整治定量考核制度

在市政府的领导下，把**城市生态环境作为一个系统整体**，运用城市生态理论为指导，以发挥城市综合功能和整体最佳效益为前提，采用系统工程的理论和方法，采取多功能、多目标、多层次的综合的战略、手段和措施，**对城市生态环境进行综合规划、综合管理和综合控制，以最小的投入换取城市生态环境质量的优化，解决复杂的城市生态环境问题，实现城市的可持续发展。**

基本做法

- （1）地方各级人民政府对本辖区生态环境质量负责；
- （2）实行生态环境质量行政领导负责制；
- （3）考核分国家级和省级考核；
- （4）考核内容包括生态环境质量、污染控制、生态环境建设、环境管理；
- （5）考核分初审、会审和专家审核。



中国生态环境管理基本制度

中国农业大学 China Agricultural University

- **制度的确立：**
  - 1985年，国务院在“全国城市环境保护工作会议”中通过了《关于加强城市环境综合整治的决定》之后，各地大中城市积极开展了城市环境综合整治工作。
  - 1988年7月13日，国务院环境保护委员会发布《关于城市环境综合整治定量考核的决定》，指出：“环境综合整治是城市政府的一项重要职责，市长对城市的环境质量负责，把这项工作列入市长的任期目标，并作为考核政绩的重要内容。”同时规定，城考工作自1989年1月1日起实施。
  - 1990年12月5日，国务院发布《关于进一步加强环境保护工作的决定》，明确规定：省、自治区、直辖市人民政府环境保护部门对本辖区的城市环境综合整治工作进行定量考核，每年公布结果。
  - 管理体制：“在城市政府的领导下，各部门分工负责，广大群众积极参与，环保部门统一监督管理”
  - 运行机制：“制定规划，分解落实，监督检查，考核评比”

该项制度使城市环境保护工作由定性管理转向定量管理，也使环境保护工作增加了透明度。

新五项制度　　污染限期治理制度

以污染源调查、评价为基础，以生态环境保护规划为依据，突出重点，分期分批地对污染危害严重、群众反映强烈的污染物、污染源、污染区域采取的限定治理时间、治理内容及治理效果的强制性措施。



特点

- 一项环境法律制度，具有一定的直接强制性；
- 决定权在有关人民政府，而非环境保护行政主管部门；
- 限期治理目标为达到浓度目标和总量指标，最长期限不超过3年；
- 逾期未完成，加收超标排污费，并处以罚款、责令停业和关闭。

新五项制度

污染限期治理制度



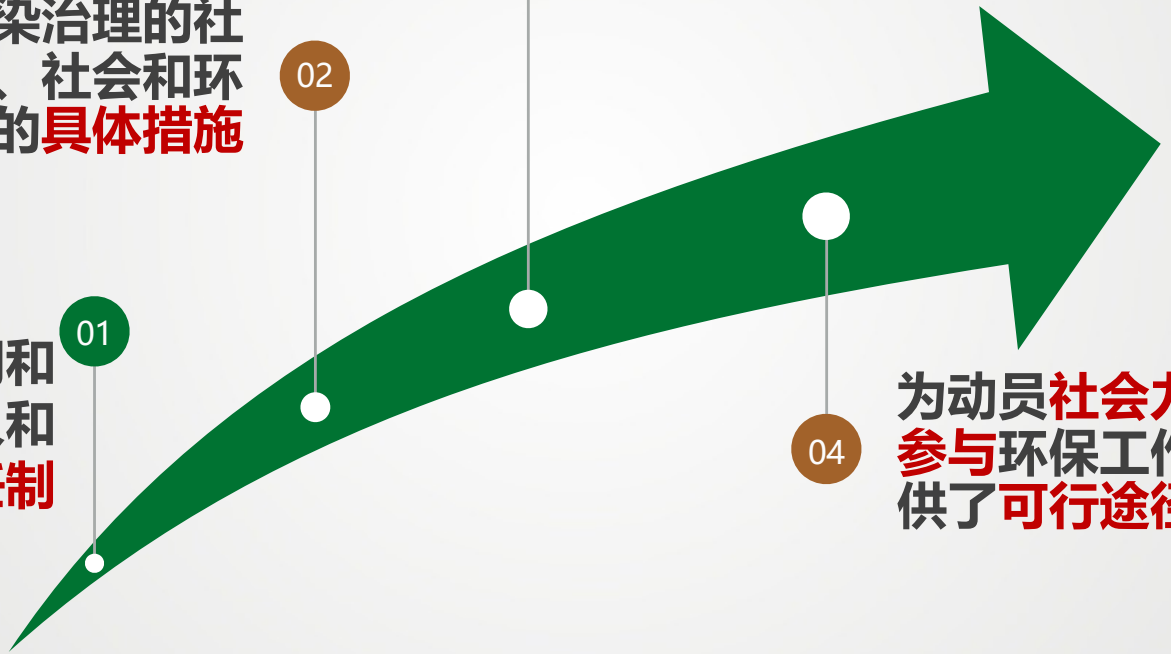
限期治理的重点

- 污染危害程度和扰民程度严重的项目
- 生态环境敏感区的超标排放企业
- 区域或流域环境质量恶劣，可能影响到居民健康和经济发展
- 污染范围较广、污染危害较大的行业污染项目
- 其他必须限期治理的污染企业

  — 例如：有重大环境污染事故隐患的企业

中国生态环境管理基本制度

中国農業大學 China Agricultural University



中国生态环境管理基本制度

中国農業大學
China Agricultural University



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

可持续发展

规划和生态环境分区管控【“三线一单”制度】



“**分区管控**策略是我国生态环境保护的重要创新之举，旨在通过**科学划定生态保护红线，明确环境管控单元，**将抽象的**生态环境质量底线和资源利用上线具体化、空间化。**

中国生态环境管理基本制度

中国農業大學
China Agricultural University

分区管控

生态保护红线是空间控制线

指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

生态环境质量底线是指标控制线

按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和和改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。

资源利用上线也是指标控制线

指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

生态环境准入清单是以清单方式的区域环境准入要求

空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

中国生态环境管理基本制度

中国農業大學 China Agricultural University

“分区管控”制度

生态保护红线

- **警戒线**，做了就是违法，跨线就意味追责，在这条线内，破坏环境的事，无论GDP多高，都得不到支持！

环境质量底线

- **分界线**，越过这条线，可能会破坏环境质量，如果一定要越过这条线，必须要先判断是否值得！

三线一单

资源利用上线

- **指导线**，通过计算还有多少资源可供合理利用，引导地方绿色发展、节能降耗，不搞资源消耗型的粗放式发展！

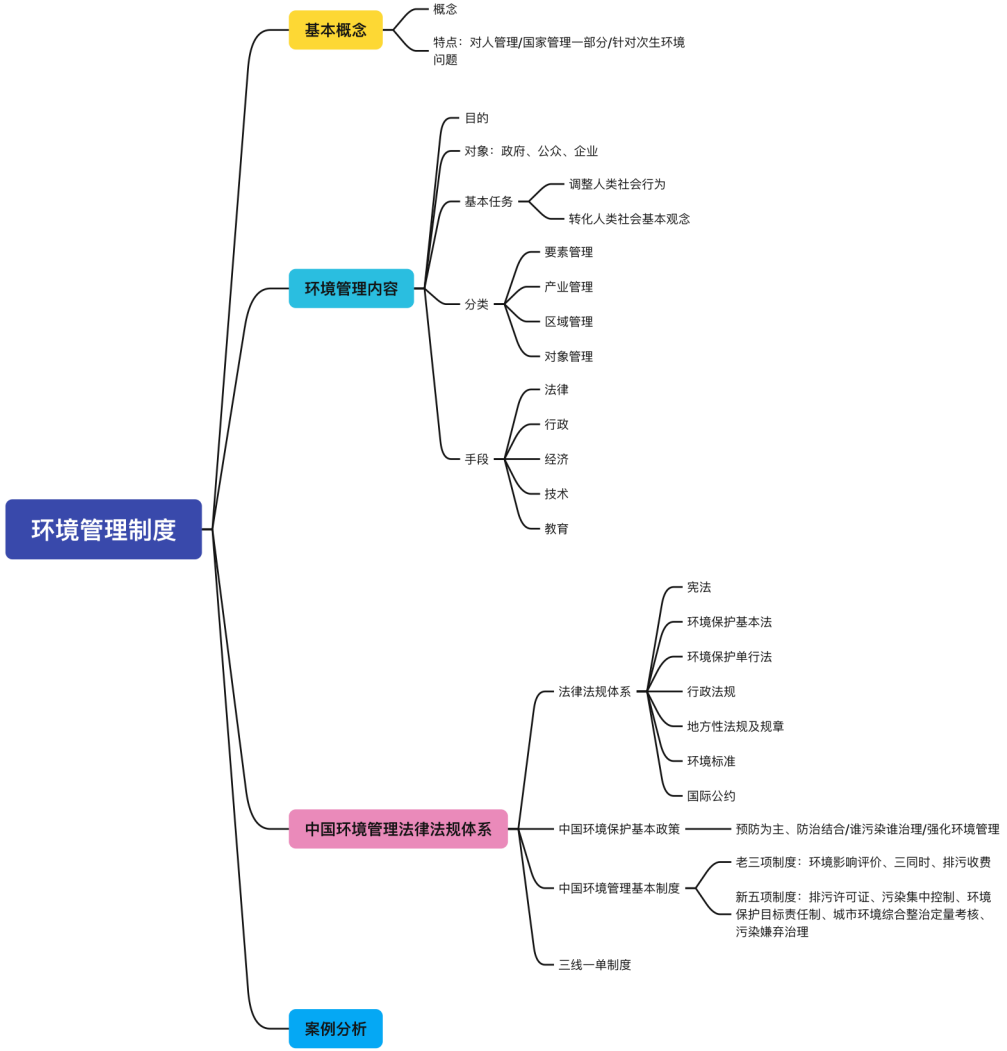
生态环境准入清单

- **黑名单和白名单**，明确哪些项目的可以引进和投资，哪些项目不能引进和投资，已有的不符合要求逐步退出！

三线，画框子，框住空间和开发强度，明确生态环境保护与资源利用的“地板”和“天花板”。
一单，定规则，规范开发行为，约束布局、结构与规模，明确“地板”和“天花板”范围内能做什么。

中国農業大學
China Agricultural University

知识图谱



学习要点

1.重点掌握：生态环境管理概念及特点；生态环境管理的对象；生态环境管理的任务；自然资源、产业、废弃物和区域生态环境管理的分类；生态环境管理的手段；生态环境管理法律法规体系的基本层次；中国环保基本政策；老三项和新五项制度的分类及其基本含义；分区管控【三线一单】具体内容。

2.一般理解：政府、公众和企业在生态环境管理中的作用；生态环境行为、生态环境观念的转变；各层次法律法规体系；生态环境标准类型和分级；生态环境管理机构设置与职能；老三项和新五项制度发展及具体实施。

学习要点

3. 拓宽思考：

1）你家乡所在地区生态环境管理工作目前主要的问题有哪些，你认为应该在哪些方面、如何进行改进？

2）环评给出的是“预测的排放量”，排污许可给出的是“许可的排放量”，实际排放监测给出的是“真实的排放量”。这三者之间往往存在差异。你认为，应该以哪一个为准？如何确保从“预测”到“许可”再到“实际”的闭环管理？